

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 225

B-L P. la B

INFORME NEGATIVO

30 de abril de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO ABR30'25 PM 12:13

gmcr

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 225, **no recomiendan** a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 225, tiene el propósito de reconocer expresamente el derecho del personal docente a ser resarcido por los gastos en que se ve obligado a incurrir injustificadamente en concepto de servicios, recursos, equipos y materiales para servir efectiva y dignamente al estudiantado de las escuelas públicas; crear mecanismos procedimentales que le aseguren al magisterio la oportunidad de ejercer su derecho a ser indemnizado por ese desplazamiento patrimonial injustificado.

INTRODUCCIÓN

Esta medida surge ante una problemática ampliamente reconocida: el uso del peculio personal del magisterio para garantizar los recursos mínimos necesarios en la prestación del servicio educativo. No obstante, la Comisión debe emitir una recomendación negativa, dado que el proyecto establece un mecanismo que, si bien responde a una necesidad genuina y que es importante atender; presenta riesgos legales, operacionales y fiscales que lo hacen inviable en la práctica.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo sobre el P. del S. 225

El proyecto establece que los maestros podrán solicitar reembolso al Departamento de Educación (DE) mediante un formulario especial, sustentado por facturas y certificaciones escolares, y que, de no ser atendido en 30 días laborables, se entenderá aprobado automáticamente. Además, prevé una acción judicial para cobro del doble de la suma reclamada en caso de incumplimiento.

Este esquema crea obligaciones automáticas para el DE sin disponer medidas de control, verificación ni asignación presupuestaria directa. La falta de topes presupuestarios o límites a las reclamaciones podría abrir la puerta a responsabilidades fiscales insostenibles, y a procesos judiciales que agravarían la ya limitada capacidad operacional de la agencia. La presunción de aprobación tácita y la penalización automática contradicen principios básicos de prudencia fiscal y manejo responsable de fondos públicos.

Además, se desconoce el marco normativo de compras del gobierno, que exige validaciones y certificaciones de necesidad antes de la adquisición de materiales. Debido a esto, en lugar de subsanar la omisión institucional, la medida traslada de facto al magisterio la responsabilidad de gestionar recursos, oficializando una práctica que es resultado de una falla administrativa estructural.

Si bien es cierto que nuestro magisterio reiteradamente y ante la falta de recursos en las escuelas, se ve en la obligación de incurrir en gastos para proveer estos tan necesarios recursos, no es menos cierto, que imponer cargas económicas al presupuesto del Departamento de Educación, en momentos en que el Gobierno lucha por salir de una crisis fiscal, no es una solución viable y mucho menos responsable.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 225, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación; Asociación de Maestros de Puerto Rico y Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), expresó en su memorial que la medida atiende una situación real que afecta al magisterio, pero subrayó que ya existen mecanismos internos y procedimientos presupuestarios para atender necesidades escolares.

Expone que el Reglamento de reembolso a funcionarios y empleados públicos por los gastos incurridos y pagados con fondos particulares para fines públicos (Reglamento Núm. 7167, Departamento de Educación, 23 de junio de 2006) establece lo siguiente respecto al proceso de reembolsos:

- **Presentación de formulario de reembolso:**
 - El funcionario deberá completar el formulario oficial de reembolso proporcionado por la institución.
 - Deberá incluirse información como la descripción del gasto, su propósito, la fecha en la que se incurrió y la aprobación previa (si aplica).
- **Documentación requerida:**
 - Facturas, recibos originales u otros comprobantes que respalden el gasto.
- **Asignación presupuestaria:**
 - Se verificará que exista disponibilidad presupuestaria para cubrir el reembolso dentro de la partida correspondiente.
 - El reembolso solo se procederá si el gasto puede ser imputado al presupuesto aprobado del año en curso.
- **Aprobación del reembolso:**
 - Una unidad designada revisará y verificará la documentación antes de aprobar el desembolso.
 - Deben cumplirse todas las normas fiscales y contables aplicables.

Bps

Excepciones:

- **Gastos de emergencia:** en situaciones donde el funcionario incurrió en un gasto por razones imprevistas o de emergencia, podrá solicitarse el reembolso siempre que se justifique adecuadamente.
- **Falta de autorización previa:** si el gasto no pudo ser aprobado de antemano, el funcionario deberá proporcionar una declaración explicando las razones y justificar la necesidad de gasto.
- **Plazos extendidos:** si la presentación de la solicitud excede el plazo estipulado en el reglamento, se evaluará caso por caso.

Es por tal motivo que resulta académico el reconocer un derecho a reembolso que ya fue contemplado mediante la mencionada reglamentación. De igual manera advirtió que el P. del S. 225 impone obligaciones automáticas sin definir la fuente de fondos y sin estar alineado a las normas de fiscalización del gobierno.

A su vez, destacó que no cuenta con fondos recurrentes ni capacidad administrativa para asumir el volumen de reclamaciones que se anticipa surgiría, si esta medida es aprobada y convertida en Ley. Señaló también que el proyecto debilita la

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo sobre el P. del S. 225

cadena de controles internos necesarios para la verificación del uso adecuado de fondos públicos. Aunque comparten el espíritu de justicia para el magisterio, recomendaron enmendar el proyecto brindando asignaciones presupuestarias pertinentes para hacerlo fiscalmente viable y conforme a la normativa vigente.

ASOCIACIÓN DE MAESTROS

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), se expresó a favor del proyecto, indicando que durante años los maestros han tenido que incurrir en gastos personales para suplir materiales y servicios esenciales. Aplaudieron el mecanismo de reembolso, el reconocimiento jurídico del derecho al resarcimiento, y la inclusión de vías judiciales efectivas.

Sin embargo, su memorial no consideró el impacto fiscal ni los posibles efectos administrativos sobre el Departamento de Educación. Tampoco abordó cómo se garantizaría la transparencia, fiscalización o rendición de cuentas en los procesos de compra y reembolso, con la aprobación de la medida.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento de Hacienda expresó serias reservas con respecto a la viabilidad fiscal del P. del S. 225. Señaló que cualquier legislación con impacto presupuestario debe estar sujeta a validaciones por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), y el cumplimiento con el Plan Fiscal y las leyes PROMESA y de Supervisión Fiscal.

Indicó que el proyecto crea obligaciones automáticas para el Departamento de Educación sin establecer una fuente específica de financiamiento, lo cual podría tener repercusiones fiscales significativas y potencialmente incumplir con los compromisos fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Además, resaltó que el procedimiento de reembolso propuesto podría tener un efecto multiplicador en las responsabilidades presupuestarias futuras del gobierno.

Recomendó que cualquier legislación en esta dirección debe alinearse con la planificación fiscal del gobierno y ser evaluada por las entidades responsables de certificar disponibilidad presupuestaria. Por lo que dan deferencia a los comentarios vertidos por el Departamento de Educación.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 225, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

BPS
El impacto fiscal potencial de esta medida es alto. La ausencia de una fuente de financiamiento clara, el establecimiento de un procedimiento de aprobación automática y la posibilidad de litigios con penalidades monetarias duplicadas pueden derivar en un descontrol fiscal significativo. Desafortunadamente, ninguno de los memoriales explicativos incluye análisis presupuestario o estimación del costo proyectado.

Aunque el P. del S. 225 parte de una causa justa y reconocida, como es la carga económica injustificada sobre el magisterio, la aprobación de la presente medida resulta incompatible con los principios de responsabilidad fiscal y la normativa vigente de compras gubernamentales. La falta de un marco de control, verificación, límite fiscal y programación presupuestaria impide su viabilidad práctica.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo al estudio y consideración del **Proyecto del Senado 225**, no recomienda la aprobación de la medida.

Respetuosamente sometido,



Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta
Comisión de Educación, Arte y Cultura